

社内限

瑕疵保証責任保険 引受ガイドライン

新種保険部 費用・信用グループ

2021 年 12 月 8 日作成

2023 年 7 月 1 日加筆

2025 年 2 月 3 日加筆

はじめに

事業者が、会員や商品購入者等（以下、「会員等」といいます。）に対して、何らかの補償やサービスを提供することは、会員数の拡大や販売促進の観点で有効なマーケティング手法の一つとされています。

当社では、事業者が会員等に対して「サービス約款」等の規定に基づき、保証（補償）やサービスの提供を行うことによって被る費用損害を補償する保険として「瑕疵保証責任保険」や「約定履行費用保険（顧客サービス費用保険）」を提供しております。

本ガイドラインでは、そのうち瑕疵保証責任保険についての商品概要および引受方針をまとめています。この保険は事業者ごとにオーダーメイドで設計する保険であり、引受検討に際しては、次のいずれも充足していることが前提となります。

- ・ 被保険者である事業者が、その会員等に対し、保証（補償）制度を有しているまたは今後構築すること
- ・ 事業者が実施する保証（補償）制度が保険業法に抵触しないこと（注1）
- ・ この保険単独で、次の保険料収入が見込めること（注2）。ただし、計算シートが開示されており、その範囲内における引受（住宅設備機器や家電等）を除きます（注3）。

長期契約	契約初年度に 10,000 千円以上の保険料が見込める案件
1 年契約	契約初年度に 3,000 千円以上の保険料が見込め、かつ 5 年後には 1 年間で 10,000 千円以上の保険料が見込める案件

この領域は、相対的に高い成長が見込まれます。本ガイドラインがみなさまのご理解の一助となり、この保険、ひいては新種保険の成長につながれば幸いです。

（注1）詳細は[リンク先](#)を参照してください。この保険の提案に際しては必ず確認してください。

（注2）この保険はオーダーメイド商品であり、引受にあたっては一般賠償等の他種目と比べて商品設計に時間や事務負荷がかかります。したがって、一定の保険料が見込めない場合はコスト割れしてしまうため、このような基準を設けています。なお、今後の成長が見込まれる領域等の個別事情を斟酌することがあります。

（注3）この場合であっても全件引受申請が必須となりますので、ご注意ください。

※ この保険はオーダーメイド商品であり、内容は個別案件ごとに異なります。このガイドラインでは、特段の記載がない場合、一般的な延長保証の裏受けを想定して記載しています。

目 次

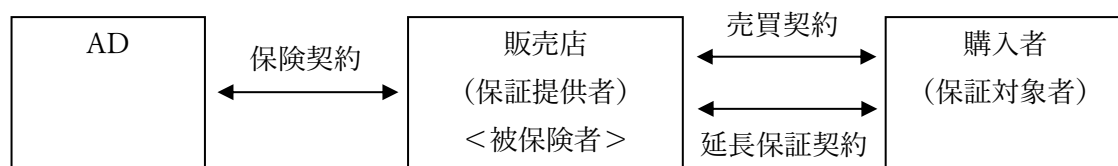
目 次	2
I 商品の概要	4
1. 瑕疵保証責任保険とは	4
2. 約款構成	4
3. 補償内容	4
II 引受ガイドライン	5
1. 保険契約者	5
2. 被保険者	5
3. 対象となる生産物	5
4. 保険期間	6
(1) 長期契約	6
(2) 1年契約（輪切り契約）	7
5. 保険責任期間	8
(1) 保険責任期間の始期	8
(2) 保険責任期間の終期	8
6. 保証期間	8
7. 対象となる費用	9
8. 免責期間	10
9. 縮小支払割合	10
10. 免責金額	10
11. 1事故支払限度額	10
12. 証券総支払限度額	11
13. 通知・精算	11
14. 暫定保険料	11
15. 最低保険料	11
16. 事故対応	12
17. 保険責任のおよぶ地域	12
18. 守秘義務	12

Ⅲ 補償内容	13
1. 保険金を支払う場合	13
2. 保険金を支払わない場合	13
(1) 普通保険約款で定められる免責事項	13
(2) 個別特約で標準的に定められる免責事項	13
Ⅳ アンダーライティング上のポイント	16
Ⅴ 制度設計の流れと進め方	17
1. 制度設計の流れ	18
2. 制度設計の進め方	19
(1) 案件相談	19
(2) 保険料算出のための故障実績データ入手	22
(3) 保険料算出・引受条件の検討	22
Ⅵ 保険料	23
1. 当社保有データで保険料計算が可能な対象生産物	23
2. 上記以外の対象生産物	23
Ⅶ 確定精算	24
1. 毎月通知	24
2. 確定精算の対象となる契約	24
3. 確定精算完了後の消込等	24

I 商品の概要

1. 瑕疵保証責任保険とは

この保険は、メーカーや販売者等が製造・販売した生産物の瑕疵^(注1)に起因して、保証書に基づく保証責任を負担することによって被る損害（修理費等）に対して保険金を支払う商品です。一般的には販売店が販売促進のために実施する延長保証^(注2)の裏受けとして活用され、その場合における契約関係は次のとおりです。



（注1）瑕疵とは、メーカーや販売者等の製造販売者責任が及ぶ範囲内における生産物の「故障や欠陥等」をいいます。保証領域においてはユーザーが落としてしまった等によって発生する「破損等」とは明確に区別され、「破損等」は約定履行費用保険（顧客サービス費用保険）での引受を検討します。

（注2）延長保証とは、販売店等がメーカー保証（通常1年）とほぼ同等の内容を一定期間延長するサービスです。なお、保証責任の履行は修理等の役務提供に限り、修理金額相当額等の金銭を給付することはできません。

2. 約款構成

この保険の保険約款は、普通保険約款と特約から構成されます。

瑕疵保証責任保険普通保険約款	
+	
自動付帯特約	サイバーインシデント補償特約
	【個別特約】瑕疵保証責任保険追加特約
+	
その他の特約 (任意付帯)	保険料大口分割払特約
	共同保険に関する特約

3. 補償内容

生産物の瑕疵に起因して、被保険者が被保険者の定めた保証書に基づく保証責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。

Ⅱ 引受ガイドライン

1. 保険契約者

保険契約者は、メーカー、販売店または保証会社^(注)とします。

(注) 保証会社とは、保証提供者に変わって実際の保証業務を運営する会社です。主な業務は次のとおりです。

- ・ 保証規約の作成と保証書の発行
- ・ 製品販売時に、販売員から購入者に保証制度の内容を説明できるようにすること(販売員の教育)
- ・ 保証加入データの管理インフラ整備
- ・ 故障等が発生した際のコールセンター設置
- ・ 購入者からの修理依頼の内容が保証対象か否かを判定する業務
- ・ 無償修理の実施および修理データの管理

なお、保証会社を保険設計に含める場合には、次のいずれも満たす保証会社に限ります。

- ・ 保証会社の社会的信頼性、財務の健全性等が確保されていること。
- ・ 事故発生時の査定ノウハウを有していること。

2. 被保険者

被保険者は、保証契約において保証責任を負うメーカーまたは販売店とします。なお、保証会社は保証契約においてメーカーまたは販売店と連帯して保証責任を負う場合に限り被保険者として設定することができます。

<参考>保証契約と保険契約

	保証契約（販売店等⇔購入者）	保険契約（販売店等⇔AD）
被保険者	—	メーカーまたは販売店（保証会社）
保証提供者 ^(注)	メーカーまたは販売店（保証会社）	—
保証対象者	購入者	—

(注) 保証主体や保証人と呼ばれることもあります。

3. 対象となる生産物

被保険者が製造・販売等を行った次のいずれも満たす生産物を対象とします（以下、「対象生産物」といいます。）。

- ① 使用者からのオーダーに基づいて製造されておらず、広く一般使用者向けに製造・販売されていること。

- ② 国、地方公共団体等または事業者団体の定める統一品質基準が存在すること。
- ③ 国、地方公共団体等もしくは事業者団体の定める事業者の登録制度、製品型式の承認制度、製品の検定制度または製品の登録制度が存在すること。
- ④ 瑕疵の有無に関する認定等を行いうる中立的機関が存在すること。

代表的な対象生産物としては次のものがあります。

- ・ 住宅設備機器（キッチン、ガスコンロ、エコキュート等）
- ・ 家電（パソコン、テレビ、オーディオ機器等）
- ・ スマートフォン、タブレット機器
- ・ 太陽光発電設備

ただし、次のものは対象生産物に含まれません。

- ① メーカー保証書が交付されていないもの
- ② 業務使用目的のもの
- ③ 日本国内で修理が不可能なもの
- ④ 製品本体に付属する周辺機器、リモコン等の付属品、関連小物品、アクセサリおよびこれらに類するもの（メーカー保証の対象となるものを除きます。）
- ⑤ 製品本体の内蔵、外付を問わず、増設された機器類
- ⑥ 対象生産物に記録されたプログラム、データおよびこれらに類するもの
- ⑦ 対象生産物のうち消耗品部分（メーカー保証の対象となるものを除きます。）

4. 保険期間

対象生産物や保証スキームに応じて、長期契約または1年契約での引受を検討します。それぞれ次の特徴があります。

長期契約	・ 長期間の引受リスクを当初に固定するため、ロス不良時にそのポリシーに対して料率アップ等の収支改善策の導入ができません。したがって、正確な収支予測が可能な対象生産物に限定して引受します。 ・ 毎年、保険期間長期のポリシーを契約する必要があります。
1年契約 (輪切り)	・ 毎年保険条件の見直しができるため、ロス不良時には即効性のある収支改善策の導入ができます。正確な収支予測が難しい対象生産物は1年契約での引受となります。 ・ 毎年、保険期間1年のポリシーを更改する必要があります。

(1) 長期契約

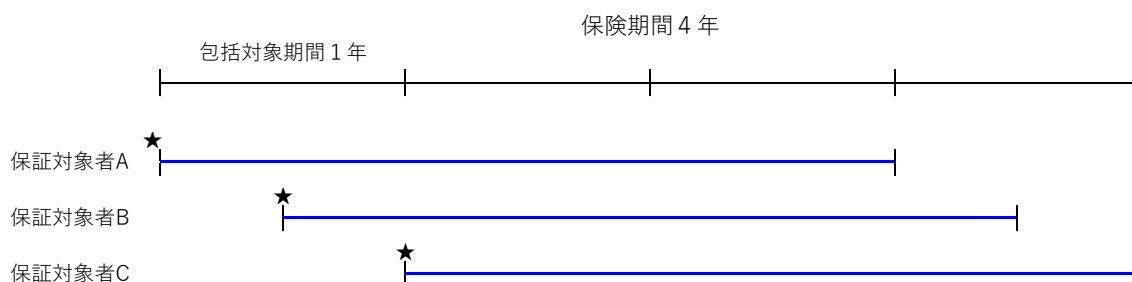
保険期間は、「包括対象期間（保険始期から1年間）＋保証期間」とします。包括対象期間は、保険始期開始後1年間に販売（＝保証開始）されたものを保証期間が終了するま

で保険の対象とするために設定するものです。なお、長期契約の引受は引受実績があり正確な収支予測が可能、または質・量を充足する故障実績データが存在する対象生産物に限定して引受するものとします。

<参考> 包括対象期間（例：保証期間 3 年）

★ ： 販売日 = 保証開始日

青線 ： 保証期間



上記ポリシーにおいて、包括対象期間中に販売され、かつ保証契約が開始された保証対象者 A・B・C の保証契約が対象となります。なお、包括対象期間後に販売、保証開始となるものは、翌年度ポリシーで対象となります。したがって、毎年保険期間 4 年とするポリシーを契約していきます。

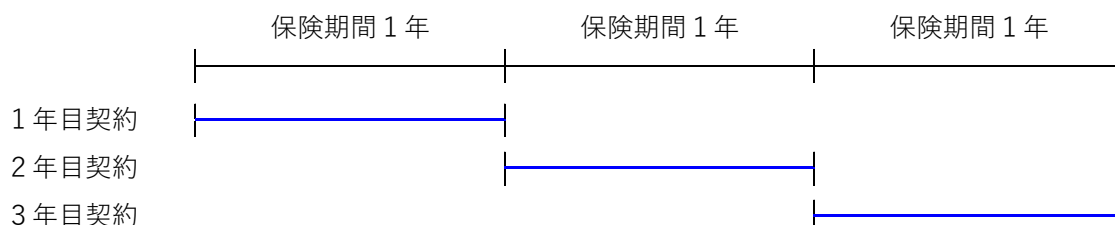
（２）１年契約（輪切り契約）

保険期間 1 年間のポリシーを毎年更改します。いわゆる事故発生ベースの支払いとなります。

※ メーカー保証期間が 1 年ある場合は、初年度契約を保険期間 2 年間等として引き受けることがあります。

<参考> 保険期間 1 年

青線 ： 保険責任期間



上表において、保険責任期間中に保証責任を負う保証契約が対象となります。

5. 保険責任期間

(1) 保険責任期間の始期

保険責任期間は、メーカー保証書の保証満了日（保証部位または保証内容等によりメーカー保証期間が異なる場合は、保証部位または保証内容等ごとの保証満了日とします。）の翌日午前0時または保険期間初日の午前0時のいずれか遅い時に始まります。

(2) 保険責任期間の終期

保険責任期間は、対象生産物の販売日の●年後当日の前日午後12時または保険証券記載の保険期間末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。

ただし、次に該当する場合は上記にかかわらず保険責任期間が終了となります。

- ① 普通保険約款第4条（損害の範囲）の①に定める直接の修補費用（他に当社が保険金を支払うべき損害がある場合は、その対象生産物にかかるすべての修補費用の合計額）が対象生産物の同一製品または同等品（対象生産物と同等の品質および機能を有するものとして被保険者が認めた製品をいいます）の再調達価額（被保険者における仕入原価（消費税を含みます。）とします。）以上の額となる場合、その対象生産物に対する当社の保険責任は、その時をもって自動的に終了します。
- ② 保険金の支払対象となると否とにかかわらず、対象生産物ごとにその全部が物理的に滅失した場合、その対象生産物に対する当社の保険責任は、その時をもって自動的に終了します。
- ③ 保証対象者からの申し出により延長保証契約が解約された場合および保証対象者が被保険者に対して虚偽の保証請求を行った場合、その対象生産物に対する当社の保険責任は、その時をもって自動的に終了します。
- ④ 普通保険約款またはこの特約の規定によりこの保険契約が無効、失効、解除または解約された場合、すべての対象生産物に対する当社の保険責任は、その時をもって終了します。

6. 保証期間

製品のライフサイクルにおける故障率をグラフ化すると、一般的にはお風呂の浴槽のような形の曲線を描きます（バスタブ曲線）。この保険で対象とする保証期間は、対象生産物ごとに「初期故障期～偶発故障期」の範囲内で設定します。摩耗故障期は経年劣化による故障が多く発生します。経年劣化による故障は損害率悪化の要因となるため摩耗故障期は対象としません。

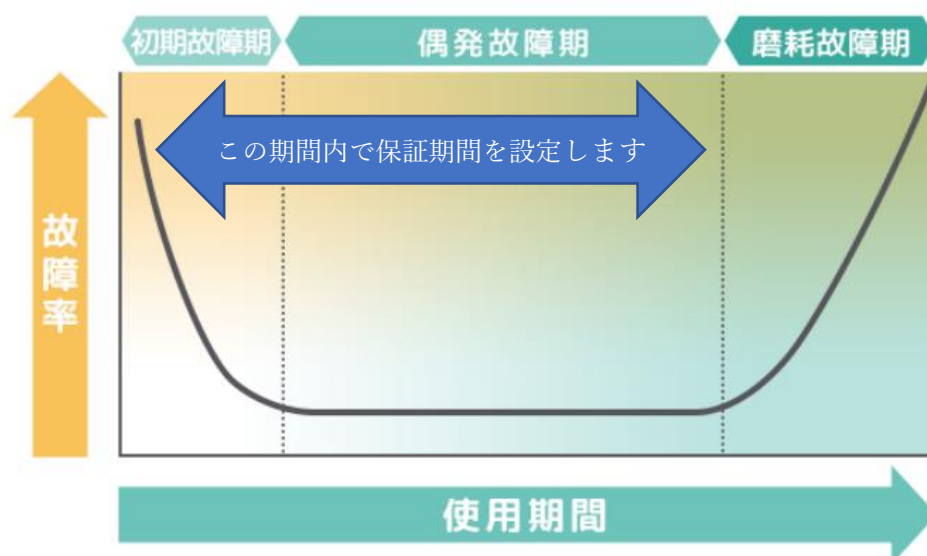
※ 対象生産物ごとに初期故障期～摩耗故障期は異なります。実際は、対象生産物の故障実績データを基に個別に判断します。

代表的な対象生産物（新品）における保証期間の上限は次のとおりです（注）。

対象生産物	保証期間 (含むメーカー保証期間)
住宅設備機器（キッチン、ガスコンロ、エコキュート等）	10 年
家電（パソコン、テレビ、オーディオ機器等）	5 年
スマートフォン、タブレット機器	5 年
太陽光発電設備	15 年

（注）対象生産物が中古品の場合、製造年月日を基準に考えます。例えば、製造日から 2 年が経過している中古スマートフォンを対象生産物とする場合の保証期間上限は 3 年となります。

<参考> 製品のライフサイクルにおける故障率（バスタブ曲線）



初期故障期	主な故障原因として、設計の不備や製作過程の不手際によるものが大半を占めます（初期不良）。この期間は時間の経過と共に故障率が低下していく傾向にあり、約 1 年程度が目安となっています。この期間内における故障の大半がメーカー保証の対象となります。
偶発故障期	初期故障期を過ぎて、安定的な稼動をした後に故障が起こる時期を「偶発的故障期」と呼びます。この期間の故障率は、ほぼ一定の値を示しているため、目立った故障などは起こりにくい傾向にあります。
磨耗故障期	機械が長時間稼動すれば、当然、内部部品の磨耗や疲労が起こり始めます。機械の寿命が原因により故障が増加する時期を「磨耗故障期」と呼びます。

7. 対象となる費用

当社が保険金を支払う損害の範囲は、対象生産物の瑕疵を修補するために被保険者に発

生または被保険者が修理サービス事業者に対して支出した次の費用となります。

- ① 部品代・材料費（運搬費を含みます。）
- ② 出張料
- ③ 作業工賃・技術料

ただし、次の費用を除きます。

- ① 瑕疵の原因を調査するために要した費用
- ② 対象生産物を修補する際に必要となった、住宅部分の取り壊しおよび修復に要する費用
- ③ 対象生産物の設計・仕様・材質等を変更することにより増加した修補費用（瑕疵の原因を除去するためにやむを得ず増加した費用を除きます。）

8. 免責期間

免責期間は、原則設定しません。

※ メーカー保証期間中はこの保険の対象外となりますが、それは免責期間として設定されているためではなく、保険責任期間に含まれないためです（ご参考：5. 保険責任期間）。

※ 中古品を対象とするスキームにおいては、アフロスの排除手法として免責期間を設定することがあります。

9. 縮小支払割合

縮小支払割合は、任意に設定することができます（1%～100%）。

10. 免責金額

免責金額は、任意に設定することができます。

※ 免責金額を設定しない（0円）ことも可能です。

11. 1事故支払限度額

1事故^(注)支払限度額は、対象生産物の税込販売金額とします。なお、他に当社が保険金を支払った場合、その対象生産物にかかる保険金支払後の「1事故あたり支払限度額」は、保険金支払前の「1事故あたり支払限度額」から支払保険金の額を差し引いた残額となります（なお書き以下を「自動復元なし」といいます。）。

（注）この保険における1事故とは、対象生産物ごとの修補請求（保証請求）をいいます。

12. 証券総支払限度額

この保険では1事故支払限度額のほか、証券総支払限度額を次に沿って必ず設定します。

対象生産物	証券総支払限度額
正確な収支予測が可能な対象生産物 (住宅設備機器、家電、スマホ等)	・長期契約 確定保険料の3倍を上限に任意に設定 ・1年(輪切り)契約 最低保険料または確定保険料のいずれか高い額の3倍
上記以外の対象生産物	・長期契約 確定保険料の1.5倍を上限に任意に設定 ・1年(輪切り)契約 最低保険料または確定保険料のいずれか高い額の1.5倍

※ 一般賠償等の保険契約と比して証券総支払限度額が小さく見えますが、この保険は過去の故障実績データを基に保険料を算出するため、その故障実績データが正確であれば当初予測から大きく外れません。したがって、損害率100%を超えるケースは異例であり、一般的なケースにおいては上記の証券総支払限度額設定で不足はないと考えられます。

13. 通知・精算

通知精算方式は、毎月通知・毎月精算または毎月通知・一括精算のいずれかを任意に選択します。保険期間長期契約における通知精算フローは次のとおりです。

通知精算方式	通知	精算
毎月通知・毎月精算	毎月末日を締切日として、締切	締切日の翌々月末までに精算
毎月通知・一括精算	日の翌々月末までに締切日前 1か月間に締結した延長保証 契約について通知	保険始期日の1年後応当日が 属する月の翌々月末までに 精算

14. 暫定保険料

暫定保険料は、通知精算方式に応じて次のとおりです。

通知精算方式	暫定保険料
毎月通知・毎月精算	年間見込保険料相当額×1/12以上
毎月通知・一括精算	年間見込保険料相当額

15. 最低保険料

最低保険料は、次のとおりです。

- ① 計算シートが開示されており、その範囲内における引受(住宅設備機器や家電等)の

場合は、1,000 千円とします。

- ② 上記①以外の場合は、保険期間に応じて次のとおりです。

(毎月通知・毎月精算の場合)

長期契約	暫定保険料の 12 倍×20%または 5,000 千円のいずれか高い額
1 年契約	暫定保険料の 12 倍×20%または 1,500 千円のいずれか高い額

(毎月通知・一括精算の場合)

長期契約	暫定保険料×20%または 5,000 千円のいずれか高い額
1 年契約	暫定保険料×20%または 1,500 千円のいずれか高い額

- ※ 更改（長期契約における次年度契約を含む）契約については、原則、現契約の最低保険料を踏襲します。

16. 事故対応

対象生産物が特殊である場合や膨大な事故件数が想定される案件については、引受する前に相対する損害サービスセンターと協議する必要があります。その結果、事故対応が困難な案件については引受を行いません。

17. 保険責任のおよぶ地域

当社は、日本国内において生じた瑕疵に起因する損害に対してのみ保険金を支払います。

18. 守秘義務

保険契約者および被保険者は、この保険加入について第三者に表明することはできません。特に保証会社の信用補完を目的として第三者に知らせることは不可です。

Ⅲ 補償内容

1. 保険金を支払う場合

当社は、生産物の瑕疵に起因して、被保険者が被保険者の定めた保証書に基づく保証責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。

2. 保険金を支払わない場合

(1) 普通保険約款で定められる免責事項

- ① 保険契約者、被保険者（被保険者がその生産物の生産等を行わない場合は、その生産等を行った者を含みます。以下、本条において同様とします。また、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）またはその下請負人（直接の下請負人に限りません。以下同様とします。）の故意または重大な過失
- ② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
- ③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ④ 生産物の自然の消耗・磨滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色、その他類似の事由
- ⑤ 生産物の瑕疵に起因して生じた身体障害（障害に起因する死亡を含みます。）または生産物以外の財物の滅失、損傷もしくは汚損
- ⑥ 生産物の瑕疵に起因して生じた生産物その他の財物の使用の阻害
- ⑦ 保険契約者、被保険者もしくはその下請負人または使用者の生産物の不適正な使用または不適切な維持・管理
- ⑧ 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下同様とします。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- ⑨ 当社は、売買契約、請負契約等の契約上の債務を被保険者が履行できない場合には、被保険者が支払う旨保証書上定められた違約金に対しては、保険金を支払いません。

(2) 個別特約で標準的に定められる免責事項

- ① メーカー保証書において修補されるべき損害
- ② メーカー保証書で保証の対象とならない損害
- ③ 第3条(対象生産物の範囲)(4)の規定により新たに追加する対象生産物について、

当社が承認する以前に生じた損害

- ④ 対象生産物以外の財物の瑕疵に起因して生じた損害
- ⑤ 保証対象者が、被保険者に事前に通知せずに被保険者が指定する以外の者に修補させた場合に生じた損害
- ⑥ 被保険者により瑕疵の症状が具体的に確認できない損害
- ⑦ 部品交換を伴わない修理または調整による損害
- ⑧ 業務用の使用など一般家庭用以外の用途に使用されている間に生じた損害
- ⑨ 取扱説明書の瑕疵によって生じた損害
- ⑩ 瑕疵の修補作業上の手抜きもしくは技術の拙劣または正当な理由のない修補の遅延によって生じた損害
- ⑪ 対象生産物の使用上の誤り、不当な修理、加工または改造によって生じた損害
- ⑫ 対象生産物の取付けまたは設置の瑕疵に起因して生じた損害
- ⑬ 対象生産物の代替品の瑕疵によって生じた損害
- ⑭ 火災、落雷、破裂、爆発、または外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由によって生じた損害
- ⑮ 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象によって生じた損害
- ⑯ 対象生産物の移設、移動、輸送、落下、破損、水濡れまたはこれに類する外来の事由によって生じた損害
- ⑰ 地盤変動または地盤沈下によって生じた損害
- ⑱ 対象生産物を取り締まる法律（省令、条例等を含みます。以下同様とします。）に規定された品質基準または事業者団体が定める品質基準を満たさない対象生産物の瑕疵に起因して生じた損害
- ⑲ 対象生産物を取り締まる法律または対象生産物の製造者もしくは輸入者が認めていない部品の装着もしくは使用によって生じた損害
- ⑳ 対象生産物が設置された住宅または住宅関連設備の設計、工事および管理の瑕疵によって生じた損害
- ㉑ 配管またはその結合部分からの漏れ、詰まり、破損による損害
- ㉒ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- ㉓ 保証対象者が単独にもしくは第三者と共謀して行った詐欺（未遂を含みます。）または横領による損害
- ㉔ 第三者・ペット等のいたずらまたは加害行為による損害
- ㉕ ほこり等の異物の混入、動植物の侵入等による損害
- ㉖ 汚損、擦損、塗料の剥落その他単なる外形上の損傷であって対象生産物の機能に直接関係のない単独の損害
- ㉗ コンピュータウィルス、第三者の不正アクセスまたはこれらに類する事由によって

生じた損害

- ②⑧ 電波障害、通信回線の異常、過電流または過電圧によって生じた損害
- ②⑨ 指定外の電源を使用したことによって生じた損害
- ③⑩ 液晶のドット落ちによる損害
- ③⑪ 電池の液漏れによる損害
- ③⑫ 白熱電球、放電灯等の管球類に生じた損害
- ③⑬ 対象生産物に対し、地方自治体の条例に基づく上水道以外の水を使用したことによって生じた損害
- ③⑭ 防水性能を有しない対象生産物の水濡れによって生じた損害
- ③⑮ 第5条（保険責任の始期および終期）（1）に定める期間の経過後に被保険者が瑕疵の通知を受けた場合
- ③⑯ 保証請求の際に、対象保証書の提示がない場合
- ③⑰ 対象保証書の記載内容に記載漏れ等の不備がある場合または被保険者の承認なく記載されている字句が書き換えられた場合
- ③⑱ 対象生産物が保証対象者に引き渡された場所から移設されていた場合
- ③⑲ 対象生産物の生産等を行った者が、自ら責任を認めて修補した場合
- ④⑩ 普通保険約款第3条（2）の規定にかかわらず、当社は、保証対象者より修補請求がないにもかかわらず、対象生産物の生産等を行った者が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する（瑕疵の存在が推定される場合を含みます。）対象生産物の全部またはその一部を対象として回収（回収に伴う検査等の措置を含みます。）または修補（修補に代わる損害賠償金を含みます。）を行ったことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。対象生産物の生産等を行った者がリコールに係る回収決定を宣言した日以降に、保証対象者より修補請求があった場合も保険金を支払いません。

Ⅳ アンダーライティング上のポイント

1. 主なポイント

この保険の引受を検討するにあたっては次の UW 上のポイントに沿って整理します。

UW 上のポイント	説明
1. 中長期的な取引が可能か	新事業立ち上げ時等コスト予測困難な時期のみの保険付保ニーズでないか。この保険は、長期安定的な保険契約を前提としており、もし当該ニーズであれば引受は行いません。
2. 制度運営体制	保証提供者（被保険者）が主体となって制度運営をすることを理解しているか。この保険はあくまでも保証提供者が実施する保証制度の裏受けであり、制度運営は当社ではなく、保証提供者自身（保証会社に運営委託する場合を含みます。）が行う必要があります。
3. 保険期間と保証期間	対象生産物ごとに適切な保証期間を設定する必要があります。また、対象生産物に応じて保険期間を長期とするか、1 年契約とするかを判断します。
4. 中古品の場合、アフロス混入懸念がないか	保証加入時の現物動作確認や免責期間の設定等、加入時に既に発生していた故障を排除する仕組みを構築する必要があります。
5. 保険料の算出が可能か	当社の保有データで保険料を算出できない場合は、案件毎に販売データ・修理データを入手する必要があります。故障実績データが存在しない場合は、保険料の算出ができないため引受することができません。
6. 損害査定が可能か	対象生産物が特殊である場合や膨大な事故件数が想定される案件については、引受する前に相対する損害サービスセンターと協議する必要があります。
7. 集積	対象生産物が特殊である場合等でリスクが集積すると判断できる場合は、任意再保険の活用等を含めた慎重な引受を検討する必要があります。

2. 保証（アドミ）会社が契約者となる場合の注意点

保証業務に関してスキル、ノウハウを有し、適正に保証運営が可能な業者かを引受検討時にチェックする必要があります。「保証業務運営確認シート」を取付の上、引受申請を行ってください。

<既に当社と取引があり、チェックシート取付済みの業者>

- ・ [リンク](#)の保証会社一覧に掲載しています。
- ・ 捺印済みのチェックシート（主管店の申請でない場合は主管店から取寄せ）を引受申請時に添付してください。

※確認シートの有効期限は回答日から 1 年後の月末となります。有効期限が切れた場合は再度確認シートの提出が必要となります。

<上記一覧表に掲載がない業者>

- ・ 新たに「保証業務運営確認シート」を取付してください。

※実績が十分でない、保証業務運営に懸念がある場合は引受できないもあります。

3. EI 損害率の考え方

長期保証を裏受けする場合は経過ベースの損害率で引受可否を検討します。[リンク](#)掲載の[経過損害率（EI）の簡単な解説](#)も合わせて確認してください。

V 制度設計の流れと進め方

4. 制度設計の流れ

保証制度および保険契約スタートまでの一般的な流れは次のとおりです。

対応事項	説明
(1) 案件相談 ① 保証制度の内容を把握 ② 保険料規模のイメージ ③ 保証制度が保険業法に抵触しないか ④ その他アンダーライティング上の整理	後記「2.制度設計の進め方」を参照してください。
(2) 保険料算出のための故障実績データ入手	
(3) 保険料算出・引受条件の検討 (引受申請が必要となります)	
(4) 相対する損害サービスセンターとの調整	必要に応じて実施します。
(5) 保険見積もり提示	—
(6) 契約者にて付保決定	—
(7) 保証制度の構築 ① 保証書ひな形、保証規約の作成 ② 保証加入データおよび修理データ管理のインフラ構築 ③ 修理受付インフラ、保証可否判定および修理インフラ構築 ④ 制度運営マニュアル作成、社員教育	当社ではなく、保証提供者（被保険者）が実施します。
(8) 契約者社内での情宣・教育	
(9) 個別特約の作成	保証書および保証規約が完成した後に、それを基に商品部にて個別特約を作成します。引受する前に必ず営業店およびお客さまによる個別特約のチェックを実施したうえで、契約を締結します。 ※ 計算シートが開示されており、その範囲内における引受（住宅設備機器や家電等）の場合は、ポータル開示の個別特約を契約条件に沿って営業店にて

	ドラフト作成のうえ、商品部担当者宛てにメールにてご送付ください。それを商品部にて点検します。
(9) 保証制度スタート、保険契約	—

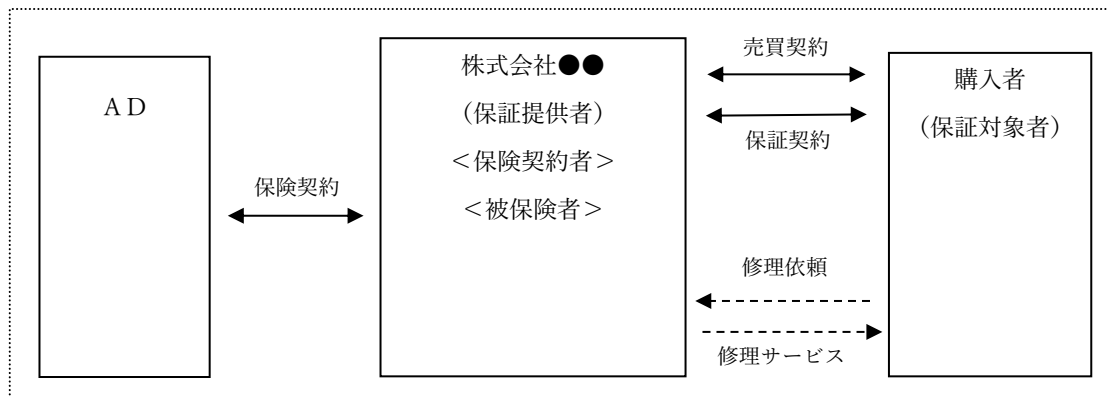
5. 制度設計の進め方

(1) 案件相談

① 保証制度の内容を把握

まず、全体的な保証制度スキームを整理します。一般的な延長保証におけるスキームは次のとおりです。

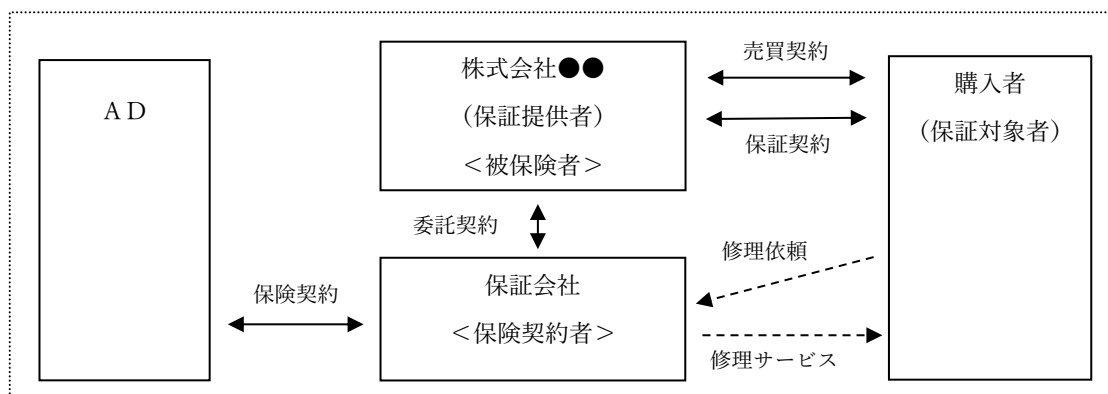
<保証会社が介在しないケース>



<保証会社が介在するケース>

- ① 保証会社が補償提供者と共同で補償責任を負うケース。この場合は、保証会社も共同補償提供者となり被保険者に含めることができます。
- ② 保証会社は補償責任を負わないケース（コールセンター・保証判定等の業務のみを委託するケース）。この場合は、保証会社は被保険者になり得ません。

※引受にあたっては、IVアンダーライティングのポイント 2.保証（アドミ）会社が契約者となる場合の注意点を参照



次に保証契約と保険契約を整理するために、契約条件書を作成します。

	保証契約（保証提供者⇔購入者）	保険契約（保証提供者⇔AD）
保険種類	—	瑕疵保証責任保険
保険契約者	—	●●
被保険者	—	●●
保証提供者	●●	—
保証対象者	購入者	—
対象生産物	●●	同左
保証加入形態	総付けor任意	—
保証期間	●年	—
保険期間	—	長期契約の場合： 包括対象期間 1 年＋保証期間●年 1 年契約の場合：1 年（輪切り）
約款・特約	保証提供者が発行する保証規約	瑕疵保証責任保険約款 ＋瑕疵保証責任保険追加特約（個別特約）
偶然な事由	対象生産物の自然故障 ※メーカー保証にて対象となるものは 対象外	同左
対象となる費用	修理費用＋出張費	同左
免責期間	なし	同左
縮小支払割合	100%	同左
免責金額	0 円	同左
1 事故 支払限度額	税込販売金額 ※金銭給付は行わない。	同左（自動復元なし）
証券 総支払限度額	—	●円 「Ⅱ引受ガイドライン 12.証券総支払限度額」に沿って設定します。
保険料	—	●円 「Ⅵ保険料」をご参照ください。
暫定保険料	—	毎月通知・毎月精算の場合 ：年間見込保険料相当額×1/12 以上 毎月通知・一括精算の場合 ：年間見込保険料相当額
最低保険料	—	●円 「Ⅱ引受ガイドライン 15.最低保険料」に

		沿って設定します。
通知・精算	—	毎月通知・毎月精算 or 毎月通知・一括精算
事故対応	保証提供者が査定	AD が査定
守秘義務	—	保険付保について第三者に表明しない

② 保険料規模のイメージ

この保険単独で、次の保険料収入が見込めること^(注1)が引受検討の前提条件となるため、対象生産物の販売実績および販売見込みをもとに保険料規模感をイメージします。ただし、計算シートが開示されており、その範囲内における引受（住宅設備機器や家電等）を除きます^(注2)。

長期契約	契約初年度に 10,000 千円以上の保険料が見込める案件
1 年契約	契約初年度に 3,000 千円以上の保険料が見込め、かつ 5 年後には 1 年間で 10,000 千円以上の保険料が見込める案件

(注1) この場合であっても全件引受申請が必須となりますので、ご注意ください。

(注2) この保険はオーダーメイド商品であり、引受にあたっては一般賠償等の他種目と比べて商品設計に時間や事務負荷がかかります。したがって、一定の保険料が見込めない場合はコスト割れしてしまうため、このような基準を設けています。なお、今後の成長が見込まれる領域等の個別事情を斟酌することがあります。

③ 保証制度が保険業法に抵触しないか

この保険の提案に際しては、事業者が提供する保証制度が「保険業」とみなされることがないか（適法なものであるか）、事業者自身が弁護士法律相談やノーアクションレター制度の活用により整理する必要があります。

万が一、事業者が会員等に対して提供する保証（補償）やサービスが保険業に該当すると判断された場合は、事業者自体が保険業法に違反することとなり、当該保証（補償）やサービスの提供を即座に中止するとともに、罰則として、3 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金、又はそれらが併せて科せられます（保険業法第 315 条）。

したがって、当社ではなくリーガルリスクを負う事業者自身が保険業該当性について整理する必要があります。

詳細は[リンク先](#)の資料をご確認いただき、正しく理解したうえで提案を実施してください。

④ その他アンダーライティング上の整理

次の情報をヒアリングします。なお、案件によっては追加情報のヒアリングを依頼することがあります。

ヒアリング事項	説明
---------	----

対象生産物の情報 ・ 対象生産物の概要 ・ 販売金額および販売原価 ・ 平均耐用年数および平均寿命	製品パンフレット等によって確認します。
販売実績および今後の見込販売件数	事業計画書等によって確認します。

(2) 保険料算出のための故障実績データ入手

当社の保有データで保険料を算出できない場合^(注)は、案件毎に販売データ・修理データを入手する必要があります。その場合は、「【瑕疵保証責任保険】データフォーマット」を活用してください。

(注)「VI保険料」を参照してください。

※ 当社所定のデータフォーマットでなくても、同様の内容を確認できるものであれば対応可能です。

(3) 保険料算出・引受条件の検討

この保険の引受にあたっては、全件引受申請が必要です。上記(1)、(2)を整理したうえで、引受申請を実施してください。

<申請基準コード>

P0110 [A]すべての契約

<引受申請添付必須書類>

- ・ 契約条件書（営業店案）
- ・ 次の情報がわかるもの

ヒアリング事項	説明
対象生産物の情報 ・ 対象生産物の概要 ・ 販売金額および販売原価 ・ 平均耐用年数および平均寿命	製品パンフレット等によって確認します。
販売実績および今後の見込販売件数	事業計画書等によって確認します。

- ・ 【瑕疵保証責任保険】データフォーマット（必要ある場合のみ）
- ・ 計算シート（計算シートが開示されており、その範囲内における引受（住宅設備機器や家電等）の場合のみ）
- ・ 反社非該当画面の画面コピー

VI 保険料

1. 当社保有データで保険料計算が可能な対象生産物

次の対象生産物は、当社保有データで保険料計算が可能です。

対象生産物	保険料算出方法
住宅設備機器 (キッチン、ガスコンロ、エコキュート等)	ポータルに掲載している計算シートにて営業店にて保険料算出が可能です。 ただし、引受にあたっては全件引受申請が必要となりますのでご注意ください。
家電 (パソコン、テレビ、オーディオ機器等)	
スマートフォン、タブレット機器	
太陽光発電設備	引受申請をいただいたうえで、本社にて保険料を算出します。
自動車	

2. 上記以外の対象生産物

故障実績データを取り付けていただいたうえで、本社にて個別に保険料を算出します。

VII 確定精算

1. 毎月通知

毎月通知・毎月精算および毎月通知・一括精算の契約は、必ず毎月通知を受領したうえで、計上まで実施する必要があります。特に通知を受領していても、計上を実施していない契約が散見されます。事故発生時のトラブルにつながりますので、必ず計上まで実施ください。

2. 確定精算の対象となる契約

この保険契約の大半は確定精算が必要となります。個別特約に沿って、確定精算を実施してください。

特に、保険期間 1 年超かつ包括対象期間が設定されている契約は満期日とは異なる時期に確定精算が必要となりますので、ご注意ください。

なお、毎月 1 回(上旬)、『商品部門からの連絡』として保有契約リスト^(注)を発信しています。確定精算管理にご活用ください。[\(ポータルへのリンク\)](#)

(注) 業務管理支援システム (P3091 画面) に自動表示されない要確定精算一覧を掲載しています。対象リストには非幹事契約も含まれていますが、非幹事契約の確定精算は不要です。

3. 確定精算完了後の消込等

- ・ 保有契約リストに基づき確定精算処理を行ってください。なお、精算の時期や精算方法は各契約に付帯されている個別特約をご確認ください。
- ・ 業管システムへの追加登録 (P3092 画面) や D365 での商品部消込依頼は不要です。ただし、サンプリング点検により適正性を確認します。
- ・ 本来の満期時に業管システム (P3091 画面) に自動表示された場合は、既に精算済みであれば対象外入力「1」で消込してください。